

عقد بيع شقة (مؤجل الثمن)

الطرف الأول (البائع):

الاسم: أحمد محمود علي

العنوان: 10 شارع الهرم، الجيزة

الطرف الثاني (المشتري):

الاسم: محمد سامي حسن

الرقم القومي: 29001010123456

العنوان: 25 شارع فيصل، الجيزة

مقدمة:

وفقا لأحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 (المادة 430) والقانون التجاري رقم 17 لسنة 1999 (المادة 102) وما تلاها من مواد ذات صلة. المهندسين، الجيزة، والمساحة 120 متر مربع (ويشار إليه لاحقا بـ "العقار")، ورغبة منه في بيعه للطرف الثاني، فقد اتفق الطرفان على إبرام هذا العقد حيث أن الطرف الأول هو مالك العقار الكائن في 15 شارع جامعة الدول العربية،

المادة الأولى – موضوع العقد

يقوم الطرف الأول ببيع العقار المذكور أعلاه للطرف الثاني، ويقبل الطرف الثاني بشرائه وفق الشروط الواردة في هذا العقد.

المادة الثانية – الثمن وطريقة السداد

1. الثمن الإجمالي: 2,500,000 (مليونان وخمسمائة ألف) جنيه مصري.
2. الدفعة المقدمة: 1,000,000 (مليون) جنيه مصري تدفع عند توقيع العقد.
3. الدفعات المتبقية: 1,500,000 (مليون وخمسمائة ألف) جنيه مصري تقسم على ثلاث (3) دفعات شهرية متساوية قدرها 500,000

المادة الثالثة – نقل الملكية

1. وفقا للفقرة (3) من المادة 430 من القانون المدني، لا ينتقل ملكية العقار إلى الطرف الثاني إلا بعد سداد الثمن بالكامل.
2. يلتزم الطرف الأول بعدم تسجيل نقل الملكية في السجل العقاري إلا بعد استلام الدفعة الأخيرة من الطرف الثاني.

المادة الرابعة – حق الامتياز للبائع

من القانون المدني، يظل للطرف الأول حق امتياز على العقار حتى سداد الثمن بالكامل، ويجب قيد هذا الامتياز في السجل العقاري من وقت توقيع العقد. حسب الفقرة (1) من المادة 1147

المادة الخامسة – التزامات الطرف الثاني

- البيع أو الرهن أو الإيجار) قبل سداد جميع الأقساط، ولا سيما دون الحصول على إذن كتابي من الطرف الأول، وفقا للمادة 102 من القانون التجاري.
1. لا يجوز للطرف الثاني التصرف في العقار (بما في ذلك
 2. في حال مخالفة هذا الشرط، يحق للطرف الأول المطالبة بسداد الأقساط المتبقية فورا، ويجوز له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقه.

المادة السادسة – حالات الإخلال والعقوبات

- يحق للطرف الأول اعتبار العقد مفسوخا ومطالبة الطرف الثاني بسداد جميع المستحقات المتبقية فورا، مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق.
1. تأخر السداد: إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة في موعدها،
 - الأول طلب فسخ العقد وفقا للفقرة (2) من المادة 430 من القانون المدني، مع حقه في التعويض وفقا للفقرة (2) من المادة 224 من نفس القانون.
 2. الفسخ: في حال عدم سداد جميع الأقساط وفقا للجدول المتفق عليه، يجوز للطرف

المادة السابعة – مدة العقد

هذا العقد لمدة شهرين (2) من تاريخ توقيعه، ويستمر سريان الالتزامات المالية وفقا لجدول السداد المذكور في المادة الثانية حتى إتمام السداد الكامل. تسري أحكام

المادة الثامنة – حل النزاعات

تختص محاكم الجيزة بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد، ويكون القانون المصري هو المرجع الوحيد.

المادة التاسعة – أحكام عامة

1. لا يجوز تعديل أي بند من بنود هذا العقد إلا بموجب اتفاق كتابي موقع من الطرفين.
2. يقر الطرفان بأن جميع البيانات الواردة في هذا العقد صحيحة وكاملة، وأنهما قد قرأ وفهما جميع الشروط الواردة فيه.

تم تحرير هذا العقد من نسختين أصليتين، استلم كل طرف نسخة منه.

الطرف الأول (البائع): _____

التوقيع: _____

الطرف الثاني (المشتري): _____

التوقيع: _____

التاريخ: _____
